



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 156	Oggetto: Proposta di adesione al RO e dell'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente "Procedura semplificata", ex art. 27-ter della LUR n. 19/02.
Del 29/11/2024	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **VENTINOVE** del mese di **Novembre**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI*
2	CRISTOFARO	Tommaso	Vicesindaco	SI**
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Assessore	SI*
4	CARISTO	Francesca	Assessore	SI*
5	MELLACE	Natascia	Assessore	SI*

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL
18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara
valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla
trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di Piano Regolatore Generale, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 23.02.2002 e approvato con Decreto P.G.R. n. 4140 del 04.04.2003;
- con l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di governo del territorio (LUR n. 19/02 e QTRP approvato con D.C.R. n. 134 del 01/08/2016) risultano estesi gli obiettivi e sarebbe, altresì, mutata la metodica redazionale ed attuativa della pianificazione urbanistica locale;
- tutti i comuni della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 65, co. 1 della LUR n. 19/02, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata, di cui all'articolo 27 ter della LUR n. 19/02, devono approvare il Piano Strutturale Comunale (PSC) o Associato (PSA);

Dato atto che:

- il Comune di Squillace nell'ottica del rispetto del principio generale sul contenimento del consumo di suolo, quale principio cardine della pianificazione territoriale urbanistica di questa regione per come richiamato all'art. 20 del QTRP a valenza paesaggistica, intende aderire alla "Procedura semplificata" di cui all'art. 27-ter della LUR n. 19/02;
- il suindicato art. 27-ter dispone che: *"...i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT, ad esclusione di quelli che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già adottato il Piano strutturale comunale o associato, possono dotarsi del solo RO, sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), redatto secondo quanto disposto dall'articolo 21, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore"*;
- ciascuna Amministrazione titolare di poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica, contestualmente all'atto che dà avvio ai procedimenti previsti dalla LUR n. 19/02, nomina, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, un responsabile dell'intero procedimento affidandogli, altresì, il compito di curare le attività relative alla pubblicità dello stesso e di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle decisioni e l'accesso ai relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati al processo decisionale;
- il co. 7, ex art. 27-ter della LUR n. 19/02, prevede che: *"Successivamente all'approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO"*;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende dare avvio alla prima fase del percorso di adesione della "Procedura semplificata" di cui all'art. 27-ter della LUR n. 19/02;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 della LUR n. 19/02: *"sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale"* e che, dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità procedente ed è, quindi, l'Ente competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio e dei poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il merito della documentazione afferente all'elaborazione del Piano in oggetto, resta di competenza e

responsabilità dei tecnici progettisti che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, ognuno per le rispettive competenze;

- il Responsabile del Procedimento, per effetto del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 3, della LUR n. 19/2002 e dell'art. 6, co. 1 della L. 241/90, ha valutato, per quanto di competenza, la suindicata documentazione;

Ritenuto che per la procedura in esame non si applica la procedura VAS di cui al D.Lgs. 152/2006, poiché trattasi di mero adeguamento normativo cogente ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale, di cui è stata già svolta la valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 27-ter, co. 10 della LUR n. 19/02;

Considerato che risulta necessario dover procedere all'approvazione del **RO** (sostitutivo delle previgenti Norme tecniche di attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE)) **e dell'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente** (P.R.G.), in aderenza agli obiettivi, indirizzi e prescrizioni, a carattere vincolante, sottesi agli strumenti di pianificazione sovraordinati;

Vista la LUR n. 19/02 e ss.mm.ii.;

Visto il Q.T.R.P. approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 134 del 01/08/2016;

Vista la D.G.R. n. 642 del 21/12/2017, recante: *"Intesa, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio tipo (RET), di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Recepimento regionale"*;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000, ritenuta la competenza della Giunta Comunale ad assumere la presente proposta che si dovrà concludere con un atto del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di proporre l'adesione del RO e dell'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente;
- 3) di demandare al Responsabile del Procedimento gli adempimenti conseguenziali, connessi alla proposta di adozione della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che l'adozione definitiva della presente proposta, da parte del Consiglio comunale, seguirà le disposizioni di cui agli articoli 27-ter, co. 3 e ss. della LUR n. 19/02;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Delibera n. 156

IL PRESIDENTE

F.TO (Vincenzo Zofrea)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

